

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק פינדרוס

פ/25/2636

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 17(א5), במקום "לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת"; יבוא "ובלבד שסכומים כאמור לא יעלו על 7% מהכנסתו הקובעת";.

דברי הסבר

קרן השתלמות היא קופת גמל המשמשת כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני, והיא למעשה האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל. ביטול האפשרות לחסוך בקופת גמל לתקופה של 15 שנים פגע משמעותית בחיסכון ארוך הטווח בישראל, ויש הטוענים כי הסיט משקיעים רבים לשוק הנדל"ן. למעשה, הפקדות לחיסכון בקופות גמל נעצרו כמעט כליל עקב חוסר הנזילות. בנוסף, העובדה שאפיק החיסכון הפנסיוני לגיל פרישה ניתן למשיכה על דרך של קצבה חודשית בלבד, מרתיעה רבים מלהרחיב את היקף החיסכון ארוך הטווח שלהם.

עובד שכיר שזכאי לקרן השתלמות מפקיד עם מעבידו עד 10% מהכנסת העובד ובכל מקרה עד תקרת הפקדה שלא תעלה על 15,712 שקלים חדשים, הפקדת המעביד בשיעור של עד 7.5% (כנגד הפקדת העובד עד 2.5%) היא הטבה פטורה ממס בידי העובד.

לעומת זאת, עובד עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 7% מן ההכנסה בלבד, כאשר 2.5% מהכנסתו אינה מוכרת ורק אם הפקיד מעבר לכך מכירים בהוצאה לצורכי מס, כלומר בפועל ההטבה המוכרת היא בגובה 4.5% מההכנסה החייבת, שמקזזת למעשה את תשלום מס ההכנסה.

להבדלים בשיעור ההטבה לצורכי חישוב המס, ישנם מספר קשיים נוספים אשר הופכים את ערוץ ההשקעה בקרן השתלמות עבור העצמאי לבלתי כדאית:

ראשית, ההכרה בהפקדה היא כאמור רק על סכומים שהפקיד שעולים על 2.5% מהכנסתו באותה שנת מס, מאחר שלעצמאי קשה להעריך את גובה ההכנסה מבעוד מועד, אם יבקש להפקיד סכומים באופן שוטף לקרן השתלמות מידי חודש הוא לרוב יפסיד או ששילם מעבר למותר ואז החלק העודף לא יוכר לו, או ששילם מעט מידי ולכן לא יכירו לו בהפקדה.

שנית, ידוע שהשכר הממוצע בקרב העצמאים נמוך משמעותית מהשכר הממוצע בקרב השכירים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

ושיעורי המס נמוכים בהתאמה, ולכן הטבת המס לעצמאי נמוכה עוד יותר. לכן, לעיתים רבות לעובד העצמאי אין תמריץ לממש את ההטבה, למרות שאוכלוסיית העצמאים הכי חשובה לשינויים במשק וחסרת רשת ביטחון סוציאלית מספקת במקרה של אבטלה. לאור האמור, מוצע לעודד עצמאים לחסוך בקרן ההשתלמות, על ידי שינוי יחס התרת ההוצאה והכרה במלוא ההפקדה לצורכי מס.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן של הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3381/20 ; פ/448/21).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1080/22 ; פ/1897/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/2331/24).

הצעת החוק זהה לפ/2331/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)